

ÍNDICE GENERAL

	Pág.
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	7
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA	
1. Registro Único de Contribuyentes (RUC)	9
2. Razón social	9
3. Actividades económicas	9
4. Tamaño de la Empresa	9
5. Centros de trabajo	10
6. Número de puestos de trabajo	12
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN	
1. Objetivos del Reglamento	12
2. Ámbito de aplicación.....	12
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO....	12
CAPÍTULO I	
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS	
1. Obligaciones del Empleador	15
2. Obligaciones generales y derechos de los trabajadores	19
3. Prohibiciones del empleador y trabajadores	23
4. Funciones de los responsables de seguridad e higiene del trabajo	25

5.	Obligaciones y responsabilidades de los Técnicos responsables en materia de prevención de riesgos laborales	30
6.	Obligaciones de contratistas, subcontratistas, fiscalizadores y otros	31
7.	Responsabilidades y obligaciones en espacios compartidos entre empresas o instituciones	31

CAPÍTULO II

GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO

1.	Organismos paritarios, conformación y funciones	32
2.	Gestión de riesgos laborales propios de la empresa	35
a.	Identificación	36
b.	Medición	36
c.	Evaluación	36
d.	Control (fuente - medio - receptor)	36
e.	Planificación	37
f.	Ejecución	37
g.	Seguimiento y mejora continua	37
3.	De los trabajos de alto riesgo y/o especiales	37
4.	Señalización de seguridad	37
5.	Prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos	
a.	Plan de emergencia	38
b.	Brigadas y simulacros	38
c.	Planes de contingencia	37
6.	Documentos técnicos de higiene y seguridad	
a.	Planos del centro de trabajo	38
b.	Recinto laboral empresarial	38
c.	Áreas de puestos de trabajo	38
d.	Detalles de los recursos	38
e.	Rutas de evacuación de emergencia	38
7.	Gestión de salud en el trabajo	
a.	Controles y exámenes médicos ocupacionales	39
b.	Aptitud médica laboral	40

c. Prestación de primeros auxilios	41
d. Protección de grupos de atención prioritaria y en condición de vulnerabilidad	41
e. Protección y vigilancia para el adecuado mantenimiento de servicios sanitarios generales	42
f. Registros internos de la salud en el trabajo	42

CAPÍTULO III

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

1. Programa de prevención al uso y consumo de drogas en espacios laborales	43
2. Programa de prevención de riesgos psicosociales	43

CAPÍTULO IV

REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES PROFESIONALES E INCIDENTES

1. Registro y estadísticas	44
2. Procedimiento en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	44
3. Investigación	44
4. Notificación	45
5. Readecuación, reubicación y reinserción de trabajadores	45

CAPÍTULO V

INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS Y ENTRENAMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1.	Información	46
2.	Capacitación	46
3.	Certificación por competencias laborales	47
4.	Entrenamiento	47

CAPÍTULO VI

INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES

1.	Incumplimientos	48
2.	Sanciones	48

DEFINICIONES	49
---------------------------	-----------

DISPOSICIONES GENERALES	49
--------------------------------------	-----------

DISPOSICIONES FINALES	50
------------------------------------	-----------

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN MDT-RHS2026532098

CONSIDERANDO:

Que el artículo 434 del Código de Trabajo establece: "En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuenta con más de diez trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a aprobación del Ministerio del trabajo, por medio de la Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será renovado cada dos años".

Que el Proyecto de reglamento higiene y seguridad de la empresa F.V - AREA ANDINA S.A. , domiciliada en el cantón RUMIÑAHUI provincia de PICHINCHA, fue presentado con fecha 09/03/2026 para su aprobación por intermedio de su representante legal debidamente legitimado.

RESUELVE:

Art. 1.- Aprobar el reglamento higiene y seguridad de la empresa F.V - AREA ANDINA S.A.; con domicilio en la Provincia de PICHINCHA, Cantón RUMIÑAHUI.

Art. 2.- Quedan incorporadas al reglamento higiene y seguridad de la empresa F.V - AREA ANDINA S.A. las disposiciones del Código del Trabajo, que prevalecerán en todo caso, así como lo convenido en el Contrato Colectivo, si lo hubiere;

Art. 3.- Todo lo que se contraponga con la Constitución de la República del Ecuador, a los Tratados Internacionales en materia laboral y al Código de Trabajo se entenderán como nulos.

Art. 4.- La presente Resolución junto al Reglamento Higiene y Seguridad deberán ser exhibidos permanentemente en lugares visibles del lugar del trabajo.

Art. 5.- Se deja constancia de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público deslinda cualquier tipo de responsabilidad, respecto de la veracidad y autenticidad de la información y documentación anexa para la aprobación del presente reglamento.

Con sentimiento de distinguida consideración,



ABG. SAGÑAY PONCE DANIELA ALEJANDRA

DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE QUITO

REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL F.V. - ÁREA ANDINA S.A.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

1. RUC:

1790208087001

2. RAZÓN SOCIAL:

F.V. - Área Andina S.A.

3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

- **G47590303** - Venta al por menor de objetos de porcelana y de cerámica en establecimientos especializados.
- **C23920302** - Fabricación de artículos sanitarios de porcelana.
- **G46632301** - Venta al por mayor de equipo sanitario y fontanería (bañeras, inodoros, lavabos tocadores y otra porcelana sanitaria) incluye artículos para la instalación sanitaria: tubos, tuberías, accesorios, grifos, derivaciones, conexiones, tuberías de caucho, etcétera.
- **C28130301** - Fabricación de grifos y válvulas industriales, sanitarios, calefacción, incluidos válvulas de regulación y grifos de admisión.
- **Nivel de riesgo:**
 - 1. **G47590303:** RIESGO BAJO
 - 2. **C23920302:** RIESGO MEDIO
 - 3. **G46632301:** RIESGO MEDIO
 - 4. **C28130301:** RIESGO ALTO

4. TAMAÑO DE LA EMPRESA:

Grande

5. CENTROS DE TRABAJO:

CENTRO	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	Pichincha	Rumiñahui	Sangolquí
3	Pichincha	Quito	Kennedy
6	Guayas	Guayaquil	Tarqui
8	Guayas	Guayaquil	Guayaquil
9	Azuay	Cuenca	Sucre
10	Tungurahua	Ambato	Huachi Chico
11	Pichincha	Quito	Cumbayá
12	Pichincha	Quito	La Magdalena
13	Sto. Dgo. de los Tsáchilas	Santo Domingo	Chiguilpe
15	Guayas	Guayaquil	Tarqui
16	Pichincha	Quito	Guamaní
18	Pichincha	Quito	Calderón (Carapungo)
20	Manabí	Portoviejo	18 de Octubre
21	Guayas	Durán	Eloy Alfaro (Durán)
22	Santa Elena	La Libertad	La Libertad
23	Pichincha	Quito	Tumbaco
24	Cotopaxi	Latacunga	Eloy Alfaro (San Felipe)
25	Pichincha	Quito	El Condado
26	Pichincha	Quito	Jipijapa
27	Guayas	Milagro	Milagro
28	Los Ríos	Quevedo	Guayacán
29	Chimborazo	Riobamba	Lizarzaburu
30	Pastaza	Pastaza	Puyo
31	Pichincha	Cayambe	Cayambe
34	Manabí	Manta	Manta

REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL - 2026

DIRECCIÓN	TRABAJADORES
Principal, S/N, Vía a Amaguaña, Km 25	1.243
Av. 6 de diciembre, N50-177, Rafael Bustamante	52
Av. Julio Arosemena, S/N, Km. 25	2
Juan Tanca Marengo, S/N, Km 1 1/2	6
Av. Fray Vicente Solano, S/N, Remigio Crespo Toral	5
Av. Atahualpa, S/N, entre Los Paltas y Av. Rumiñahui	4
Av. Interoceánica, S/N, C.C. Cumbayá 8B	4
Av. Mariscal Sucre, S 15, y Carapungo	3
Av. Quito, S/N, Cupertino Aguavil	6
Circunvalación Sur, 401, Diagonal - Ebanos	55
Av. Maldonado, S44-297, La Cocha	2
Geovanni Calles Lascano, N7-34, Calle 1	3
Av. Reales Tamarindos, S/N, Los Alamos	4
Av. Nicolás Lapenti, S/N, Sibambe y María Auxiliadora	3
Av. 12, Villa 10, Entre la 17 y 18	3
Av. Interoceanica, S/N, Francisco García	2
Av. Marco Aurelio Subía, S/N, Río Guayas	2
Av. Mariscal Sucre, N70-341, Río Peripa	19
Av. Amazonas, N26-283, Gaspar de Villarruel	9
Juan Montalvo Fiallos, S/N, Chile	1
Walter Andrade, SL-12, Calle Quinta	3
Av. Lizarzaburu, S/N, Daniel Palacios	3
Av. Circunvalación Mñor. Alberto Zambrano P., S/N, entre Manuel Santos y Cueva de los Tayos	2
Panamericana Norte, S/N, Av. Clara Meza	1
Calle 12, S/N, entre calle C54 y calle S/N	5

TOTAL DE TRABAJADORES:**1.442**

6. NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO:

318

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. OBJETIVOS DEL REGLAMENTO

- a) Establecer las normas básicas de seguridad en el trabajo, encaminadas en primer lugar, a proteger la vida, la integridad física y el bienestar de sus trabajadores en el desempeño de su actividad laboral y en segundo lugar, salvaguardar la integridad de sus instalaciones y su entorno.
- b) Prevenir accidentes y enfermedades laborales sean éstos provenientes de actos o condiciones inseguras, tomando medidas preventivas adecuadas para ello.
- c) Establecer las sanciones por la inobservancia de este Reglamento.
- d) Mantener un compromiso permanente de mejoramiento continuo, cumpliendo con las disposiciones de la Legislación Nacional vigente en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
- e) Mantener en buen estado de servicio de todas las instalaciones, equipos, máquinas, previniendo cualquier tipo de riesgo laboral.
- f) F.V. - Área Andina S.A. se compromete a combatir los riesgos de trabajo desde su origen y priorizar a la protección colectiva, antes que a la individual.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN:

El presente reglamento aplica a todo el personal e instalaciones de F.V. - Área Andina S.A. que laboran dentro del país, en lo correspondiente a temas de Seguridad e Higiene Industrial y Salud Ocupacional.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

La política de seguridad y salud ocupacional en el trabajo en F.V. - Área Andina S.A. se encuentra integrada con las políticas de calidad y ambiente, en pro de realizar una integración de sus sistemas de gestión de Calidad, de Ambiente y de Seguridad Industrial.



AREA ANDINA S.A.

POLÍTICA DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD

En F.V. – Área Andina S.A., empresa emplazada en Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Ecuador, con alcance a nivel nacional e internacional, dedicada al diseño, fabricación y comercialización, venta y servicio post-venta (servicio técnico) de grifería, complementos para instalación, porcelana sanitaria y accesorios para baño, nos comprometemos a:

- Cumplir con la calidad del producto y/o servicio acordada con nuestros clientes.
- Prevenir la contaminación del ambiente.
- Prevenir riesgos laborales con el fin de garantizar las mejores condiciones de seguridad y salud ocupacional en el trabajo; velando por el bienestar físico, mental y social del personal de la empresa.
- Cumplir con los requisitos técnicos, legales y reglamentarios aplicables a nuestra empresa, así como otros que la organización suscriba.
- Mantener la integridad de nuestros procesos respecto a la prevención de delitos de corrupción, soborno, lavado de activos, narcotráfico, entre otros; implementando y manteniendo controles, procedimientos, instructivos y acciones; gestionando los riesgos y promoviendo la seguridad en el uso de tecnologías de la información.
- Proveer todos los recursos necesarios, para garantizar, el cumplimiento de esta política, de los objetivos establecidos por la empresa, y de la mejora continua de los sistemas integrados de gestión.

Dr. Gustavo Iñurritegui
Presidente

Sangolquí, 26 de Julio de 2023

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS

1. Obligaciones del Empleador

1. Garantizar la implementación de la gestión en seguridad y salud en el trabajo, asignando los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para su cumplimiento.
2. Formular la política de seguridad y salud en el trabajo del lugar y/o centro de trabajo y hacerla conocer a todo el personal.
3. Identificar peligros y evaluar los riesgos laborales, en forma inicial y periódica, con la finalidad de implementar las medidas de prevención y protección adecuadas, considerando la jerarquía de control de los riesgos laborales: eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y control sobre el trabajador. Además, deberá realizar las mediciones de agentes de exposición biológicos, físicos o químicos presentes en el ambiente de trabajo utilizando equipos calibrados y certificados, aplicando las metodologías técnicas reconocidas.
4. Adoptar todas las medidas de orden técnico, adecuadas y necesarias para garantizar eficazmente la seguridad y salud en el trabajo, protegiendo la vida, la integridad física y mental de los trabajadores en los lugares y centros de trabajo.
5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores la ropa de trabajo y equipos de protección personal y colectiva, así como máquinas, equipos y herramientas certificadas que sean necesarias para el cumplimiento de las actividades asignadas de manera oportuna, considerando las características técnicas y vida útil de estos, de acuerdo con los factores de riesgo laboral a los que están expuestos los trabajadores.
6. Emitir lineamientos y directrices claras sobre el uso, limpieza, mantenimiento, reposición y disposición final de la ropa de trabajo y equipos de protección personal.

7. Informar a los trabajadores, por escrito o por cualquier otro medio, sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo acuerdo de las partes interesadas.
8. Garantizar el desarrollo gratuito de programas de educación, capacitación, entrenamiento y actualización a todos los trabajadores en temas inherentes a seguridad y salud en el trabajo.
9. Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que solo aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada puedan acceder a las áreas de alto riesgo.
10. Revisar y actualizar periódicamente el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Industrial, con la participación de empleadores y trabajadores, con la debida aprobación del ministerio rector del trabajo y, siempre que exista alguna modificación, se socializar y entregar a cada trabajador, dejando constancia de dicha entrega.
11. Designar los responsables de seguridad y salud en el trabajo, según los establecido en la normativa vigente, garantizando independencia en la gestión de sus funciones.
12. Especificar en el presente Reglamento, las funciones del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo.
13. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro.
14. Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus actividades, un trabajador delegado de seguridad, un comité de seguridad y salud y establecer un servicio de salud en el trabajo, así como el departamento de ambiente y seguridad industrial.
15. Proporcionar todos los recursos humanos, materiales y económicos necesarios e indispensables para el adecuado funcionamiento de su servicio de salud, dando las facilidades necesarias a las actividades que tienen relación con la salud de los trabajadores.

16. Garantizar la vigilancia de la salud de todos los trabajadores, incluidos aquellos en jornada especial de trabajo, conforme lo establece la normativa vigente, efectuando evaluaciones y exámenes médicos de pre empleo, periódicos, de reintegro y de retiro, considerando la exposición a factores de riesgo y carga física y mental inherentes a su jornada. Estas evaluaciones y exámenes médicos no implicarán costos para el trabajador.
17. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por los organismos paritarios, servicios de salud y departamento de ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional.
18. Mantener la relación laboral con el trabajador que haya sufrido un accidente de trabajo o en actos de servicio, mientras reciba el subsidio por incapacidad temporal. Asimismo, la relación laboral deberá mantenerse durante el periodo en el cual se presume una enfermedad profesional.
19. Garantizar el cumplimiento del proceso de rehabilitación, recuperación y reinserción laboral, a los trabajadores que sufrieron accidente de trabajo, o en actos de servicio y enfermedad profesional con el objetivo de recuperar su capacidad laboral y reintegrar al trabajador a la vida productiva.
20. Acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por el profesional médico del lugar y/o centro de trabajo, la red pública integral de salud, o entidades del sistema nacional de seguridad social, sobre el cambio temporal o definitivo de actividades y funciones que puedan agravar lesiones o enfermedades de los trabajadores dentro de los lugares de trabajo y/o centros de trabajo.
21. Garantizar las facilidades para el traslado oportuno del trabajador en caso de accidente o emergencia médica.
22. Investigar y analizar los accidentes de trabajo, o en actos de servicio, incidentes y enfermedades profesionales, con el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar las acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares.

23. Elaborar y ejecutar planes de emergencia y contingencia frente a las amenazas naturales y riesgos antrópicos en los lugares y/o centros de trabajo, además de la ejecución de simulacros de actuación cuya periodicidad será por lo menos de una vez al año.
24. Conformar brigadas de emergencia de primeros auxilios, contra incendios, de evacuación u otras que se consideren necesarias; para aquellos lugares y/o centros de trabajo cuyo número de trabajadores no permita la conformación de brigadas, se deberá designar un jefe de emergencia, que coordine las acciones y garantice el cumplimiento de los procedimientos de emergencias.
25. Garantizar que el manejo de vehículos a motor, incluyendo maquinaria agrícola, sea realizado por trabajadores especializados, verificando que las licencias de conducción estén acordes con su categoría según lo dispuesto por la autoridad competente.
26. Vigilar que la alimentación provista en los lugares y/o centros de trabajo cumpla con los requisitos emitidos por la autoridad competente y sea acorde con la actividad y el ambiente en el que se desarrolla el trabajo.
27. Garantizar, de manera específica, la protección de grupos de atención prioritaria y/o en condición de vulnerabilidad.
28. Verificar y supervisar la aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo del personal que de manera eventual realice actividades dentro de su lugar y/o centro de trabajo.
29. Mantener registros, documentación y notificación de la información sobre seguridad y salud en el trabajo.
30. Registrar, reportar y/o solicitar la aprobación de las obligaciones laborales en seguridad y salud en el trabajo, en el sistema informático que la autoridad competente establezca para el efecto.
31. Asegurar que en los lugares y/o centros de trabajo, los trabajadores no realicen actividades en estado de embriaguez, bajo la acción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o cualquier tóxico.

2. Obligaciones generales y derechos de los trabajadores

2.1 Obligaciones:

1. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así como con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos.
2. Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador.
3. Acatar las disposiciones emitidas por el profesional médico del lugar y/o centro de trabajo, Red Pública Integral de Salud, entidades del Sistema Nacional de Seguridad Social sobre el cambio temporal o definitivo del puesto de trabajo, tareas o actividades a fin de precautelar su seguridad y salud en el trabajo.
4. Usar de forma adecuada maquinaria, equipos, herramientas; así como equipos de protección personal, colectiva y ropa de trabajo, conforme la capacitación impartida por los responsables de seguridad y salud en el trabajo.
5. Usar adecuadamente los equipos de protección personal, asegurando su buen estado y limpieza. Además, deberá informar cualquier anomalía o daño que pueda comprometer su eficacia.
6. No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido capacitados y autorizados.
7. Asistir y participar activamente en los distintos programas de educación y capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo y demás requerimientos establecidos en la normativa vigente aplicable.
8. Participar en los organismos paritarios, jefe de emergencia, conformación de brigadas o equipos de intervención y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que implemente u organice el empleador o la autoridad competente.

9. Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los demás trabajadores que dependen de ellos, durante el desarrollo de sus labores.
10. Cuidar de su higiene personal, para prevenir el contagio de enfermedades.
11. Someterse a los exámenes médicos periódicos programados por la empresa.
12. Cumplir con los procesos de rehabilitación, recuperación y reinserción laboral emitidos por el profesional médico del lugar y/o centro de trabajo, de la Red Pública Integral de Salud, o Entidades del Sistema Nacional de Seguridad Social.
13. Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier situación de trabajo que entrañe, por motivos razonables, peligro para su salud física o mental y/o su vida.
14. Informar oportunamente a los responsables de seguridad y salud en el trabajo sobre cualquier alteración en su salud relacionada con la actividad laboral o las condiciones de trabajo, así también, si se encuentran recibiendo tratamientos médicos y/o utilizando cualquier tipo de medicamento natural o farmacológico.
15. Informar a sus superiores jerárquicos directos sobre la falta de mantenimiento, desgaste o averías de máquinas, equipos, herramientas y de los riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo.
16. Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales, y en los análisis de puestos de trabajo.
17. Participar en los simulacros planificados en el lugar y/o centro de trabajo.

2.2 Derechos de los trabajadores

1. Desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Los derechos de consulta, partici-

pación, formación, vigilancia y control de la salud en materia de prevención, forman parte del derecho de los trabajadores a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo.

2. Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan.
3. Los trabajadores, o sus representantes, tienen derecho a solicitar a la autoridad competente la realización de una inspección al centro de trabajo, cuando consideren que no existen las condiciones adecuadas de seguridad y salud en el mismo. Este derecho comprende el de estar presentes durante la realización de la respectiva diligencia y, en caso de considerarlo conveniente, dejar constancia de sus observaciones en el acta de inspección.
4. Interrumpir su actividad laboral cuando, por motivos razonables, consideren que existe un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores. En tal supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.
5. Los trabajadores tienen derecho a que se les cambie de puesto de trabajo o de tarea por razones de salud, rehabilitación, reinserción y capacitación, posterior a la autorización y con consentimiento de los servicios de salud.
6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, tendrá derecho a ser reintegrada a su puesto de trabajo original o reubicarlo en otro puesto acorde a su nueva capacidad laboral, si fuera necesario.
7. Todo trabajador tendrá acceso y se le garantizará el derecho a la atención de primeros auxilios en casos de emergencia derivados de accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina; así como, a ser trasladado a un establecimiento de salud en donde pueda continuar su atención.

8. Solicitar y recibir información de los resultados de la evaluación médica ocupacional, exigiendo que se cumplan los principios de confidencialidad y protección de datos relativos a su estado de salud, limitándose el conocimiento de estos al personal médico, sin que puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio.

La información será consignada en una historia médica ocupacional en las instalaciones asignadas al Departamento Médico. El Departamento de Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, mandos altos y medios, solo tendrán acceso a dicha información si tiene relación con el cumplimiento de sus funciones.

9. Los trabajadores tienen derecho a la información y formación continua en materia de riesgos laborales, la cual debe recibir de forma gratuita.
10. Recibir las prestaciones por parte del Sistema Nacional de Seguridad Social a las que tengan derecho.
11. Recibir incentivos o reconocimientos por parte del empleador cuando se hayan destacado por actos de defensa de la vida o de la salud en los centros de trabajo, fuera de sus funciones cotidianas y en el marco de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
12. Contar con estabilidad laboral en el caso de haber sufrido un accidente de trabajo durante el periodo en el cual reciba el subsidio por incapacidad temporal. También deberá contar con estabilidad laboral durante el periodo en el cual se presuma una enfermedad profesional.
13. Recibir por parte de las entidades del Sistema Nacional de Seguridad Social los suministros y la renovación de los aparatos de órtesis, prótesis y de ayudas técnicas, cuyo uso se considere necesario.
14. Las personas embarazadas tendrán derecho a ausentarse dentro de la jornada de trabajo, sin ningún descuento a su remuneración, para la realización de exámenes prenatales previa autorización del Servicio Integral de Salud en el Trabajo.

15. Recibir el mismo nivel de protección en seguridad y salud en el trabajo, sin ningún trato diferencial por tipo de contrato, jornada especial de trabajo u otras condiciones contractuales en el lugar y/o centro de trabajo.

3. Prohibiciones del empleador y trabajadores

3.1 Del empleador:

1. Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres; salvo que previamente se adopten las medidas preventivas necesarias
2. Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o bajo la acción de medicamentos que produzcan alguna reacción negativa en la seguridad y salud de la persona.
3. Permitir que los trabajadores realicen sus labores sin el uso de la ropa de protección establecida para su puesto de trabajo y su equipo de protección personal.
4. Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten con las defensas o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la integridad física de los trabajadores.
5. Autorizar el transporte en vehículos que no cumplan con la normativa establecida para el desempeño de actividades laborales o movilización de los trabajadores desde su domicilio hasta su lugar y/o centro de trabajo, y viceversa.
6. Incumplir las disposiciones referentes a seguridad y salud en el trabajo establecidas en la norma vigente.
7. Obstaculizar las visitas, inspecciones o revisión documental realizadas por el ministerio rector del trabajo en los lugares y/o centros de trabajo.
8. Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado previamente.
9. Permitir a un trabajador iniciar actividades laborales sin haber realizado las evaluaciones médicas pre empleo,

- inicio o reintegro conforme los agentes de exposición y/o factores de riesgo laboral inherentes al puesto de trabajo.
10. Contratar a personas entre los 15 y 17 años de edad para la realización de trabajos penosos, tóxicos, peligrosos e insalubres que puedan afectar su normal desarrollo físico y mental.
 11. Negar al trabajador la autorización para asistir a cursos, talleres, capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo planificados, con excepción de causas debidamente justificadas.
 12. Obligar a los trabajadores a laborar bajo condiciones de trabajo que afecten su salud física y mental y la de sus compañeros.
 13. Asignar a los responsables de seguridad y salud en el trabajo funciones o actividades no inherentes a los dispuestos en el presente reglamento y la norma vigente en la materia.
 14. Presentar información adulterada como respaldo a la gestión en seguridad y salud en el trabajo al ministerio rector del trabajo.

3.2 De los trabajadores

1. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo y el conocimiento de los riesgos laborales para la tarea que van a realizar.
2. Introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias psicotrópicas o estupefacientes a los lugares y/o centros de trabajo.
3. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tipo de sustancia estupefaciente, psicotrópica, medicamentos que mengüen su estado de atención o equilibrio.
4. Fumar o mantener encendidos productos de tabaco (incluidos los tabacos electrónicos) dentro de las instalaciones de la empresa.

5. Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, teléfonos celulares, que puedan ocasionar accidentes.
6. Dormir durante la jornada de trabajo o dentro de las instalaciones de la empresa.
7. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.
8. Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones, sistemas o dispositivos de seguridad colectiva.
9. Dejar de observar la señalética e instructivos colocados para la promoción de las medidas de prevención de riesgos.
10. No utilizar o utilizar de manera inapropiada los equipos de protección individual y colectiva que sus distintas tareas requieran.
11. Prender fuego en sitios señalados como peligrosos.
12. Ingresar a procesos productivos con joyas, cabello suelto y demás recomendaciones de seguridad industrial.
13. Negarse a participar de los procesos de educación y capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo.
14. Trasladar la ropa de trabajo y equipo de protección personal a su domicilio o fuera del lugar y/o centro de trabajo sin previa autorización.
15. Usar la ropa de trabajo y equipo de protección personal asignados para fines ajenos a la actividad laboral dispuesta.

4. Funciones de los responsables de seguridad y salud en el trabajo

4.1 Funciones del monitor de seguridad e higiene del trabajo:

1. Identificar los peligros y evaluar los riesgos laborales y/o amenazas naturales en los lugares y/o centros de trabajo, mediante el estudio de las condiciones de trabajo y la utilización de metodologías nacionales o internacionales reconocidas;
2. Combatir y controlar los riesgos laborales en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, priorizando el control colectivo el individual;
3. Capacitar a todos los trabajadores en riesgos laborales y/o amenazas naturales a ser aplicados a los que se encuentren expuestos, así como las medidas de prevención y protección a aplicar en el lugar y/o centro de trabajo, para prevenir accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales.

4.2 Funciones del técnico de seguridad e higiene en el trabajo

1. Identificar los peligros y evaluar los riesgos laborales y/o amenazas naturales en los lugares y/o centros de trabajo, mediante el análisis de las condiciones de trabajo y la utilización de metodologías nacionales o internacionales reconocidas;
2. Capacitar a los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo;
3. Investigar, analizar y comunicar por escrito al empleador, las causas inmediatas, básicas o déficit de gestión en los accidentes de trabajo ocurridos, proponiendo las medidas correctivas y de mejoramiento de la gestión;
4. Realizar inspecciones periódicas a los lugares y/o centros de trabajo para verificar las condiciones de seguridad de instalaciones, medios de transporte, máquinas, equipos, herramientas, equipos de protección personal, entre otros, con el objeto de corregir los actos y las condiciones inseguras que puedan existir o producirse;

5. Elaborar informes técnicos dirigidos al empleador, sobre el estado de las condiciones de seguridad y salud en el lugar y/o centro de trabajo;
6. Coordinar reuniones de trabajo, de asistencia obligatoria, a los empleadores, trabajadores y sus representantes, de ser el caso, de manera periódica, con el objetivo de tratar temas de seguridad y salud en el trabajo, en el lugar y/o centro de trabajo;
7. Presentar estadísticas e informes técnicos mensuales y anuales con conclusiones y recomendaciones que permitan producir cambios en la actitud de los trabajadores y se reduzca la ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales;
8. Coordinar con las áreas correspondientes del trabajo para prevenir y controlar los riesgos laborales tales como: iluminación, sustitución, controles de ingeniería, administrativos y equipos de protección personal, entre otros;
9. Proponer programas que incrementen el cumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo;
10. Planificar, dirigir, difundir y supervisar el desarrollo de los programas de educación y capacitación en seguridad y salud en el trabajo y protección para precautelar la seguridad y salud de los trabajadores;
11. Planificar y supervisar la distribución de insumos, materiales, máquinas, equipos y herramientas destinados a las acciones de prevención, control y respuesta para la eliminación o control de los riesgos laborales en los puestos de trabajo;
12. Mantener y custodiar los documentos técnicos y registros debidamente suscritos de la gestión realizada en seguridad e higiene del trabajo en el lugar y/o centro de trabajo;
13. Participar en las inspecciones especializadas en seguridad y salud en el trabajo realizadas por las autoridades competentes;
14. Diseñar y ejecutar los planes de emergencia y contingencia, además de la ejecución de simulacros de

- actuación en los lugares y/o centros de trabajo en coordinación con el Servicio Integral de Salud en el Trabajo;
15. Proporcionar a las autoridades competentes la información que respalde la gestión de seguridad e higiene del trabajo en el lugar y/o centro de trabajo cuando se le sea solicitada;
 16. Cumplir con las disposiciones establecidas en el presente Reglamento y la normativa aplicable en seguridad y salud en el trabajo, así como disposiciones emitidas por las autoridades competentes en la materia;
 17. Elaborar procedimientos de trabajo seguro para todas las actividades o trabajos especiales;
 18. Participar en la elaboración de los estudios y proyectos sobre instalaciones, modificaciones y ampliaciones en el lugar y/o centro de trabajo en el ámbito de la seguridad e higiene del trabajo;
 19. Informar sobre las medidas de prevención y protección para precautelar la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar y/o centro de trabajo;
 20. Liderar la investigación y elaborar el informe de accidente de trabajo debidamente suscrito conforme a la normativa técnica y legal;
 21. Coordinar y ejecutar la inducción a los nuevos trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo contemplando los riesgos laborales a los que estará expuesto en el lugar y/o centro de trabajo;
 22. Supervisar las actividades de los servicios externos en seguridad e higiene del trabajo;
 23. Cualquier otra actividad no especificada que, por su naturaleza u objetivo, requiera de conocimientos en seguridad e higiene en el trabajo; y,
 24. Reportar de manera obligatoria los datos de la gestión de seguridad e higiene del trabajo en la plataforma informática que defina el ente rector de trabajo para el efecto.

4.3 Funciones del profesional médico

1. Asesorar al empleador sobre salud en el trabajo, medicina del trabajo, bioética, implicaciones legales de la praxis médica y su aplicación en las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores;
2. Participar en la identificación y evaluación de los riesgos biológicos, físicos, químicos, de seguridad, ergonómicos y psicosociales y proponer controles en los puestos de trabajo para evitar que causen daño a la salud mental y física de los trabajadores;
3. Reconocer, evaluar y controlar las condiciones de salud del trabajador que agraven, impidan o validen la aptitud laboral;
4. Diseñar e implementar planes, programas, proyectos y actividades para la vigilancia de salud en el trabajo, con base en estudios específicos en higiene y toxicología laboral, ergonomía y salud mental para la búsqueda de manifestaciones tempranas de alteraciones a la salud;
5. Diseñar e implementar planes de conservación de salud visual, auditiva, respiratoria, músculo esquelética, mental y, otros que se requieran según los perfiles epidemiológicos;
6. Elaborar e implementar los Programas de Monitoreo Epidemiológico – PME, conforme los perfiles epidemiológicos del lugar y/o centro de trabajo;
7. Elaborar e implementar planes de intervención específicos en promoción de la salud en el trabajo, acorde a los lineamientos de la autoridad sanitaria nacional;
8. Implementar programas para la gestión de casos de rehabilitación, recuperación y reinserción laboral del trabajador, mediante un proceso activo de acompañamiento, para determinar el tipo de trabajo que podría realizar desde el punto de vista de aptitud médica para el trabajo;
9. Diseñar e implementar programas para atención de primeros auxilios, planes de emergencia y contingencias médicas;

10. Diseñar e implementar investigaciones médico epidemiológicas ocupacionales;
11. Emitir criterios médicos para la calificación médica ocupacional de acuerdo a la gestión de la vigilancia de la salud, la anamnesis clínica y bioética y acorde a los lineamientos de la autoridad sanitaria nacional;
12. Coordinar con los profesionales de seguridad y salud en el trabajo y representantes de los trabajadores la elaboración de normas, protocolos y procedimientos en salud en el trabajo y de la Historia Clínica Ocupacional y demás instrumentos relevantes para la vigilancia de la salud de los trabajadores;
13. Coordinar con los profesionales de seguridad y salud en el trabajo;
14. Implementar programas de prevención y atención en presencia de enfermedades catastróficas y de alta complejidad;
15. Proporcionar a las autoridades competentes la información que respalde la gestión de seguridad y salud en el trabajo en el lugar y/o centro de trabajo en el ámbito de la medicina del trabajo;
16. Cualquier otra actividad no especificada que, por su naturaleza u objetivo, requiera de conocimientos de salud y/o medicina del trabajo.

5. Obligaciones y responsabilidades de los Técnicos, responsables en materia de prevención de riesgos laborales

Las obligaciones y responsabilidades del Técnico/Responsable en materia de Prevención de riesgos laborales quedan sujetas a las establecidas por la empresa dentro de sus procedimientos de los Sistemas de Gestión y a los respectivos contratos que se susciten, conforme a lo que indiquen las leyes nacionales y las establecidas por políticas internas de la empresa, sin eximir de las correspondientes funciones que

deben ser cumplidas y que se encuentran dentro de este reglamento.

6. Obligaciones de contratistas, subcontratistas, fiscalizadores y otros

- a) Toda empresa de actividades complementarias que presten sus servicios a F.V. - Área Andina S.A. deberá contar con la respectiva autorización de funcionamiento otorgada por el Ministerio de Trabajo, estar al día con sus obligaciones patronales de afiliación de trabajadores y pago de aportes al IESS, cumplir con las normativas vigentes en el país y las normativas internas de trabajo de la empresa contratante.
- b) F.V. - Área Andina S.A. definió los requisitos legales y técnicos para contratistas y proveedores y los medios de verificación respectivos, acordes con el tipo de actividad que se vaya a ejecutar y las normativas internas para garantizar la seguridad de las personas e instalaciones por medio del A-110-01/I .

7. Responsabilidades y obligaciones en espacios compartidos entre empresas o instituciones

F.V. - Área Andina S.A. será solidariamente responsable por la aplicación de las medidas de prevención de riesgos laborales, respecto a las empresas de actividades complementarias, contratistas y espacios compartidos.

CAPÍTULO II

GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO

1. Organismos Paritarios, conformación y funciones

1.1 Conformación

- a) Para pertenecer a los organismos paritarios, el trabajador debe cumplir sus actividades laborales en el lugar y/o centro de trabajo y haber aprobado la capacitación que el ente del trabajo determine para el efecto.
- b) En cada lugar y/o centro de trabajo que cuente con cincuenta (50) o más trabajadores se conformará un comité de seguridad y salud en el trabajo, integrado en forma paritaria por tres (3) representantes de los trabajadores y tres (3) representantes designados por el empleador. Los representantes principales tendrán igual número de suplentes. Los representantes suplentes podrán reemplazar en caso de ausencia temporal de los principales, o podrán ser titularizados en caso de una ausencia definitiva de los miembros principales.
- c) La elección de los miembros por parte de los trabajadores del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizará por medio de las organizaciones de la empresa, quienes designarán un principal y suplente para cada periodo.
- d) El titular y el suplente tienen igual obligación de asistir a las reuniones del Comité y colaborar con la consecución de los objetivos planteados.
- e) Entre sus miembros principales se elegirá un presidente y un secretario, si el presidente representa al em-

- pleador, el secretario representará a los trabajadores y/o viceversa.
- f) Los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo ejercerán sus funciones por dos años, pudiendo ser reelegidos.
 - g) El comité sesionará ordinariamente cada dos (2) meses y extraordinariamente cuando ocurra un accidente de trabajo, presunción de enfermedad profesional, posterior a un proceso de inspección por parte de la autoridad competente, o a petición motivada que esté relacionada a la seguridad y salud en el trabajo. Las sesiones deben efectuarse en horas laborables y se dejará constancia en un acta de reunión con la firma de los miembros que participen de la misma.
 - h) Gerencia HSE designará a una persona de Seguridad Industrial y una persona de Salud Ocupacional, para que lo representen en el Comité, actuando con voz y sin voto.
 - i) Las actas de constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y el informe anual de actividades desarrolladas por el Comité serán comunicadas por los medios establecidos por los organismos de control.
 - j) Todos los acuerdos del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo se adoptarán por mayoría simple. De no contarse con dicha mayoría que permita la definición de los acuerdos, se recurrirá al voto dirimente de los responsables de seguridad y salud en el trabajo, según el tema que se trate.
 - k) En cada lugar y/o centro de trabajo que cuente con diez (10) a cuarenta y nueve (49) trabajadores, se elegirá un delegado de seguridad y salud en el trabajo principal y su suplente.
 - l) En cada lugar y/o centro de trabajo que cuente con uno (1) a nueve (9) trabajadores, todos los trabajadores ejercerán su derecho a participar en temas inherentes a la seguridad y salud en el trabajo de forma activa y en coordinación con el responsable de seguridad y salud en el trabajo.
 - m) En cada lugar y/o centro de trabajo, a los trabajadores que pertenezcan a diversos regímenes laborales, el

empleador le garantizará su participación en los organismos paritarios, considerando los principios de igualdad, no discriminación e igualdad de género.

1.2 Funciones

- a) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
- b) Considerar las circunstancias y colaborar con la investigación de las causas de todos los accidentes, enfermedades profesionales e incidentes que ocurran en el lugar de trabajo;
- c) Hacer recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales;
- d) Hacer inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus instalaciones, maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva;
- e) Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia;
- f) Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y las especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo;
- g) Procurar el compromiso, colaboración y participación activa de todos los trabajadores en el fomento de la prevención de riesgos en el lugar de trabajo;
- h) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una formación sobre prevención de riesgos, instrucción y orientación adecuada;
- i) Garantizar que todos los trabajadores estén informados y conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales

- escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo;
- j) Supervisar los servicios de salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador;
 - k) Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los precedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso;
 - l) Conocer y aprobar la Memoria y Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo;
 - m) Dar a conocer hasta el 31 de enero de cada año, el informe de su gestión anual al empleador y a los trabajadores del lugar y/o centro de trabajo, dejando constancia de lo actuado;
 - n) Denunciar ante la autoridad competente los casos de presunta vulneración de derechos en seguridad y salud en el trabajo.

2. Gestión de riesgos laborales propios de la empresa

Las normas internas de gestión de riesgo estarán indicadas dentro del sistema de Gestión de Ambiente, de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, las cuales deben ser aplicadas acorde las operaciones que se vayan a realizar y que quedan determinadas acorde a los riesgos de la empresa, necesidades y cumplimiento de la legislación nacional en el orden de aplicación indicado en el literal a, Art 2.2, Funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Con relación a los riesgos:

- Físicos
- De seguridad
- Químicos
- Biológicos
- Ergonómicos
- Psicosociales

La empresa establecerá su manejo para:

a) Identificación

Acorde a la legislación nacional y realizada por los técnicos de seguridad de F.V. - Área Andina S.A. según sus procedimientos internos.

b) Medición

Acorde a la legislación nacional y realizada por los técnicos de seguridad de F.V. - Área Andina S.A. según sus procedimientos internos y mediante asesores externos validados acorde a la legislación nacional para las mediciones que requieran equipos con los que no cuente la empresa y que deben estar debidamente calibrados de acuerdo a las normas nacionales.

c) Evaluación

Acorde a la legislación nacional y realizada por los técnicos de seguridad de F.V. - Área Andina S.A. según sus procedimientos internos y mediante asesores externos validados acorde a la legislación nacional con métodos reconocidos a nivel nacional o internacional.

d) Control (fuente - medio - receptor)

F.V. - Área Andina S.A. mediante sus responsables de área/sección, gerencias y asesorados por medio del Departamento de Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional establecerá los controles a los riesgos detectados, medidos y evaluados tomando en cuenta su factibilidad y en orden de prioridad para la fuente, medio y receptor.

e) Planificación

Los controles definidos tendrán un responsable y fecha de cumplimiento, cuya planificación constará dentro de los documentos indicados en los procedimientos internos de la empresa.

f) Ejecución

La ejecución de los controles planteados estará a cargo de los responsables de área/sección junto con sus respectivas gerencias y con el personal de apoyo que vean necesarios.

g) Seguimiento y mejora continua

F.V. - Área Andina S.A. por medio de sus gerencias y del Departamento de Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional realizará el seguimiento de los controles planteados y de las mejoras continuas planteadas con relación a Seguridad Industrial.

3. De los trabajos de alto riesgo y/o especiales

F.V. - Área Andina S.A., dispone de procedimientos para gestionar las tareas o actividades de alto riesgo y/o especiales.

4. Señalización de seguridad

F.V.- Área Andina S.A., colocará la señalización necesaria para indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, garantizando su buen estado de utilización y conservación, según lo indicado en el D.E. 255, artículo 57 y la NTE INEN ISO 3864-1.

5. Prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos.

a) Plan de emergencia

F.V. - Área Andina S.A. mantiene su procedimiento para la realización de los respectivos planes de emergencia que apliquen a las diferentes instalaciones, en el cual constará la prevención de riesgos antrópicos (provocados por el ser humano) y amenazas naturales acorde a su identificación de amenazas y peligros, además de su evaluación de riesgos.

b) Brigadas y simulacros

- I. F.V. - Área Andina S.A. establecerá la metodología para la realización de simulacros en el cual se involucre a las brigadas de emergencia, las mismas que serán entrenadas para actuar ante las diferentes situaciones de emergencia.
- II. Las brigadas serán conformadas por personal voluntario de la empresa, el cual será capacitado y entrenado para el desempeño de esta actividad.

c) Planes de contingencia

F.V. - Área Andina S.A. establecerá su plan de contingencia aplicado a las diferentes instalaciones con relación a riesgos antrópicos y amenazas naturales acorde a su identificación de amenazas y peligros, además de su evaluación de riesgos.

6. Documentos técnicos de higiene y seguridad

a) Planos del centro de trabajo

F.V. - Área Andina S.A., mediante su Departamento de Ingeniería y Seguridad Industrial realizarán y mantendrán actualizados los planos del centro de trabajo según lo indicado en el D.E. 2393, Art. 15.

b) Recinto laboral empresarial

F.V. - Área Andina S.A., mediante su Departamento de Ingeniería y Seguridad Industrial realizarán y mantendrán actualizados los planos generales del recinto laboral empresarial según lo indicado en el D.E. 2393, Art. 15, lit. g, punto 1.

c) Áreas de puestos de trabajo

F.V. - Área Andina S.A., mediante su Departamento de Ingeniería y Seguridad Industrial realizarán y mantendrán actualizados los planos de los puestos de trabajo según lo indicado en el D.E. 2393, Art. 15, lit. g, punto 2.

d) Detalles de los recursos

F.V. - Área Andina S.A., mediante su Departamento de Ingeniería y Seguridad Industrial realizarán y mantendrán actualizados los planos de los detalles de los servicios de prevención con relación a incendios según lo indicado en el D.E. 2393, Art. 15 lit. g, punto 3.

e) Rutas de evacuación de emergencia

F.V. - Área Andina S.A., mediante su Departamento de Ingeniería y Seguridad Industrial realizarán y mantendrán actualizados los planos que orienten la fácil evacuación según lo indicado en el D.E. 2393, Art. 15, lit. g, punto 3, mismos planos que serán expuestos acorde a la necesidad de la empresa y de las leyes nacionales.

7. Gestión de salud en el trabajo

a) Controles y Exámenes Médicos

- i. F.V. - Área Andina S.A. será responsable de que los traba-

jadadores se sometan a los exámenes médicos de pre-empleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados por médicos especialistas en salud ocupacional en los servicios médicos de la empresa y no implicarán ningún costo para los trabajadores. Todo esto acorde con los riesgos a que están expuestos en sus labores.

- ii. El objetivo del examen pre-empleo será el complementar el proceso de selección de los trabajadores para ocupar los distintos puestos de trabajo, además de conocer el estado de salud del trabajador para adaptar el trabajo a la persona, identificar trabajadores especialmente sensibles o susceptibles que requieran, entre otros, vigilancia específica.
- iii. Los exámenes periódicos se realizarán a intervalos regulares de acuerdo a las características de la exposición y de los daños potenciales, tiene el objetivo de detectar daños a la salud, datos clínicos y subclínicos derivados del trabajo.
- iv. Se realizará el examen de retiro a todos aquellos trabajadores que terminen de manera definitiva la relación de trabajo con la empresa y que hayan laborado al menos seis meses, cuyo objetivo será constatar el estado de salud del trabajador a su egreso.
- v. Partiendo de la identificación y evaluación de riesgos, área y puesto, se elaborarán protocolos de vigilancia en salud para evaluar el efecto que cada uno de los agentes en mención, va produciendo en función del tiempo en cada uno de los trabajadores expuestos.

b) Aptitud médica laboral

- i. Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes médicos practicados con motivo del cumplimiento de vigilancia de la salud, es decir entrega de exámenes ocupacionales en relación a los

riesgos presentados en su sitio de trabajo. Así mismo, tienen derecho a la confidencialidad de dichos resultados, limitándose el conocimiento de los mismos al personal médico, sin que puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio.

- ii. Los médicos ocupacionales deben efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psíquicas de los respectivos puestos de trabajo.

c) Prestación de primeros auxilios

- i. Los servicios médicos de la empresa prestarán los primeros auxilios en caso de accidentes de trabajo, emergencias y urgencias que se presenten con los trabajadores y personas que estén en las instalaciones de F.V. - Área Andina S.A., siendo apoyados por los brigadistas pertenecientes a la Brigada de Primeros Auxilios/Evacuación.
- ii. Deben organizar las áreas de primeros auxilios y atención de emergencias, promover la formación y entrenamiento del personal que conforme la Brigada de Primeros Auxilios/Evacuación con la colaboración de Seguridad Industrial.
- iii. Una de las funciones de los servicios médicos comprende la transferencia de pacientes a unidades médicas del IESS, cuando se requiera atención médica especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico.

d) Protección de grupos de atención prioritaria y en condición de vulnerabilidad

- i. F.V. - Área Andina S.A., identificará y evaluará los riesgos de este grupo de personas con la finalidad de planificar acciones preventivas en caso de ser necesarias.

- ii. F.V. - Área Andina S.A., fomentará la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades de los trabajadores.
- iii. F.V. - Área Andina S.A., brindará el acceso a los servicios de promoción, prevención, atención especializada permanente y prioritaria, habilitación y rehabilitación funcional e integral de salud, con enfoque de género, generacional e intercultural.
- iv. F.V. - Área Andina S.A., cumplirá con lo mencionado en las leyes nacionales respecto al personal con discapacidad y en condiciones de vulnerabilidad.

e) Protección y vigilancia para el adecuado mantenimiento de servicios sanitarios generales

F.V. - Área Andina S.A., realizará la promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los servicios generales, tales como: comedores, servicios higiénicos, suministros de agua potable y otros.

f) Registros internos de la salud en el trabajo

- i. Los servicios médicos de la empresa deberán llevar los registros internos que sean necesarios para establecer sus protocolos médicos y todos los que sean solicitados por los organismos de control nacionales.
- ii. Deben llevar y mantener un archivo clínico-estadístico, de todas las actividades concernientes a su trabajo: ficha médica y pre ocupacional, historia clínica y además los registros que señalen las autoridades competentes.
- iii. Deben mantener los registros y estadísticas relativos a enfermedades profesionales.
- iv. Deben elaborar la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de enfermedad común, profesional, acci-

dentes u otros motivos, sugerir las medidas aconsejadas para evitar estos riesgos y presentar a la autoridad competente cuando lo requiera.

CAPÍTULO III

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

F.V. - Área Andina S.A. desarrollará y aplicará los planes de prevención que sean indicados por el Ministerio de Trabajo dirigidos a todo el personal de la organización.

1. Programa de prevención al uso y consumo de drogas en espacios laborales

F.V. - Área Andina S.A. implementará el programa de prevención de uso y consumo de drogas en espacios laborales acorde lo indiquen las autoridades responsables a nivel nacional de su ejecución.

2. Programa de prevención de riesgos psicosociales

F.V. - Área Andina S.A. implementará el programa de prevención del Riesgo Psicosocial acorde lo indiquen las autoridades responsables a nivel nacional de su ejecución.

CAPÍTULO IV

REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES PROFESIONALES E INCIDENTES

1. Registro y estadísticas

De acuerdo a lo que establece la ley y el procedimiento interno, todos los accidentes, incidentes y posibles enfermedades profesionales tendrán la obligatoriedad de ser registrados y se llevará un registro de los mismos.

2. Procedimiento en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

F.V. - Área Andina S.A., dispone de un procedimiento interno en caso de existir un accidente de trabajo, incidente y sospecha de posible enfermedad profesional.

De acuerdo a lo que establece la ley y el procedimiento interno, todos los accidentes, incidentes y posibles enfermedades profesionales tendrán la obligatoriedad de ser investigados para determinar el impacto de los mismos en los trabajadores y en terceros.

3. Investigación

El Departamento de Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional llevará a cargo la investigación de los accidentes, incidentes y posibles enfermedades laborales

acorde al procedimiento interno en la cual deben colaborar los responsables de área o sección, trabajadores implicados, en donde y acorde a los resultados de la misma se determinará la necesidad de implementar acciones correctivas.

4. Notificación

Se notificará al Seguro General de Riesgos del Trabajo dentro de los primeros diez días laborables los accidentes y posibles enfermedades laborables que según el procedimiento interno apliquen para tal motivo.

5. Readecuación, reubicación y reinserción de trabajadores

- I. En cumplimiento a las obligaciones de los empleadores y a los derechos de los trabajadores, los servicios médicos de la empresa evaluarán la necesidad de readecuación, reubicación y reinserción por motivo de salud de los trabajadores que se requiera.
- II. Los médicos ocupacionales tienen como función el de asesorar en materia de Salud Ocupacional y en conjunto con Seguridad Industrial las tareas en el trabajo y de ergonomía así como en materia de equipos de protección individual y colectiva.
- III. Controlar el trabajo de mujeres en período gestacional, lactancia y cuando se vaya a exponer a manipulación de cargas, menores de edad y personas con discapacidad. Clasificar y determinar las tareas para los trabajadores mencionados.
- IV. Deben cooperar en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional y de reinserción laboral.
- V. Fomentar en conjunto con Seguridad Industrial la adaptación al puesto de trabajo y equipos y herramientas, a los trabajadores según los principios ergonómicos y de bioseguridad, de ser necesario.

CAPÍTULO V

INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS Y ENTRENAMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

1. Información

La información se la hará a través de material impreso, folletos, manual de procedimientos, carteleros, charlas, capacitaciones, mail y talleres para los temas correspondientes a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

2. Capacitación

La capacitación en Prevención de Riesgos Laborales será llevada a cabo en los siguientes casos:

- a) Inducción de todo trabajador nuevo al incorporarse a su puesto de trabajo. Es responsabilidad del responsable de área o sección.
- b) En aquellos puestos donde el riesgo no haya podido ser eliminado, tomando a la capacitación como una herramienta importante para el control del mismo. Es responsabilidad de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo.
- c) Cada vez que un nuevo procedimiento o máquina genere o modifique las condiciones de trabajo y riesgo. Es responsabilidad de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo, con previo aviso del responsable de área o sección.
- d) De manera periódica para refrescar los conocimientos de los trabajadores expuestos al riesgo. Es responsabilidad del

responsable de área o sección y de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo.

- e) Todas las actividades de capacitación obedecerán a una planificación, dentro de la cual se evaluará y se realizará el seguimiento del impacto que estas capacitaciones tienen en los trabajadores, por medio de los índices de accidentabilidad que se llevan de cada división de la empresa.
- f) Se llevará un adecuado registro de las actividades de capacitación ejecutadas.

3. Certificación por competencias laborales

F.V. - Área Andina S.A. proporcionará los medios para que el personal que requiera competencias laborales específicas acorde a su puesto de trabajo pueda obtenerlas.

4. Entrenamiento

F.V. - Área Andina S.A. proporcionará los medios para que el personal que requiera entrenamiento para su puesto de trabajo lo reciba y sea registrado dentro de la empresa.

CAPÍTULO VI

INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES

1. Incumplimientos

El incumplimiento de las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, determina que la empresa aplique las sanciones previstas en el Código del Trabajo del Ecuador.

2. Sanciones

Estas se aplicarán de acuerdo a la gravedad de la falta, en concordancia y correspondencia con el Reglamento Interno de Trabajo vigente en la Empresa.

DEFINICIONES

F.V. - Área Andina S.A. no requiere colocar definiciones.

DISPOSICIONES GENERALES

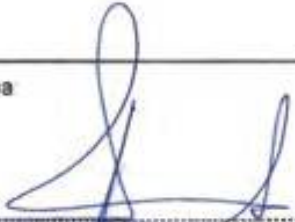
Quedan incorporadas al presente Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de Trabajo, todas las normas internacionales y los convenios internacionales de la OIT ratificados por el país, todas las leyes, reglamentos, instructivos nacionales de aplicación obligatoria.

El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud de F.V. - Área Andina S.A. se expide en la ciudad de Sangolquí.

DISPOSICIONES FINALES

El presente Reglamento de Higiene y Seguridad entrará en vigencia a partir de la aprobación por parte del Director Regional del Trabajo y Servicio Público.

Dado en la ciudad de Sangolquí el día 09 del mes de Marzo del año 2026.

Firma  Representante Legal	Firma  Responsable / Técnico de SST
Nombre Pablo Machado Deltell	Nombre Pablo Javier Romano R.
Cédula / Pasaporte 1721919239	Cédula / Pasaporte 1716706849